



La prevedibilità del danno

Foreseeability

Prevedibilità ragionevole e prossimità nel diritto di negligence di Inghilterra e Galles. Il danno psichiatrico mostra perché prevedere una sofferenza non basta sempre a fondare responsabilità.

1. Che cosa si poteva riconoscere prima?

Prevedibile (**foreseeable**) significa ragionevolmente anticipabile. Non si chiede soltanto se questo convenuto pensasse davvero all'incidente, ma se una persona ragionevole nelle circostanze avrebbe riconosciuto il rischio. È un criterio oggettivo (**objective test**).

Il criterio soggettivo (**subjective**) riguarda ciò che quella persona pensava effettivamente. "Non ci ho pensato" non decide quindi il test oggettivo. Contano comunque le informazioni disponibili o ragionevolmente conoscibili, l'attività e la relazione. Oggettivo non significa onnisciente.

Esempio inventato: Un altoparlante pesante è su un sostegno visibilmente instabile accanto a un passaggio frequentato. L'organizzatore non voleva ferire nessuno e non pensava all'incidente. Una persona ragionevole potrebbe comunque prevedere una lesione, senza conoscere il nome del ferito o l'istante esatto.

2. Evitare il senno di poi

Il senno di poi (**hindsight**) consiste nel giudicare una scelta passata con informazioni apprese dopo. La domanda corretta usa ciò che era ragionevolmente conoscibile allora. Un difetto davvero nascosto e non ragionevolmente rilevabile è diverso da un sostegno evidentemente instabile.

Il rischio (**risk**) è una possibilità di danno. Che si sia realizzato dopo non dimostra automaticamente che fosse riconoscibile prima.



Prevedibilità e prossimità giuridica

3. Questo attore e questo tipo di danno

Non basta che qualcuno, da qualche parte, possa essere colpito. Individua il soggetto o la classe di persone, il danno pertinente e il rapporto con il convenuto. Non occorre conoscere personalmente ogni possibile danneggiato.

Il principio del vicino (**neighbour principle**) di Lord Atkin collega gli effetti prevedibili alle persone direttamente e strettamente interessate. [1]

Tre domande distinte:

Il rischio era prevedibile (**foreseeability**)?

La relazione era abbastanza stretta (**proximity**)?

Le regole applicabili riconoscono quel dovere e quella categoria di danno? La prima risposta non determina automaticamente le altre.

4. La distanza non decide tutto

Un produttore può avere un rapporto giuridico con un consumatore lontano. Un osservatore vicino a un incidente non ha automaticamente un'azione. In certe categorie tempo e luogo assumono però un ruolo specifico, come per malattie psichiatriche conseguenti all'incidente subito da un altro.

5. Perché si pongono limiti ai possibili attori?

Una tragedia può coinvolgere testimoni, parenti e telespettatori. **Floodgates** esprime il timore di una responsabilità verso una cerchia incerta e molto ampia. Non significa "molti attori, quindi nessuno vince": le condizioni giuridiche si applicano a ogni domanda. I principi consolidati restano il punto di partenza. [2-4]

Confronto inventato: Un genitore vede suo figlio ferito; un conoscente lontano sente poi la notizia. Entrambi possono soffrire, ma relazione e percezione differiscono. La tristezza prevedibile, da sola, non prova una malattia psichiatrica risarcibile.



I limiti illustrati da Alcock e Paul

6. Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [2]

Dopo Hillsborough, parenti e persone vicine alle vittime agirono per malattie psichiatriche legate alla morte o al pericolo dei loro cari. Non erano le persone direttamente schiacciate nella folla. La sentenza del 1991 è pubblicata come **[1992] 1 AC 310**.

Chi ha vinto, e perché? Il Chief Constable vinse. La House of Lords respinse gli appelli perché le domande non soddisfacevano la combinazione richiesta di prevedibilità e prossimità. Le carenze variavano fra attori; in questi casi la televisione non forniva la connessione diretta richiesta con l'incidente. [2]

7. Chi assiste al danno altrui

Una vittima secondaria (**secondary victim**) soffre una malattia psichiatrica dopo aver assistito a un incidente o alle sue conseguenze immediate che colpiscono un altro. Occorre una malattia riconosciuta, non soltanto tristezza. Contano inoltre un legame stretto di affetto, prossimità nel tempo e nello spazio, percezione diretta e prevedibilità della malattia in una persona di ordinaria resistenza psichica (**normal fortitude**). [2, 3]

8. Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 [3]

In cause riunite, familiari assistettero a decessi legati a presunti precedenti errori diagnostici o terapeutici e chiesero un risarcimento per la propria malattia.

Chi ha vinto, e perché? I convenuti sanitari vinsero: la Supreme Court respinse gli appelli. Le crisi mediche non rientravano nell'eccezione basata sugli incidenti per le secondary victims e il dovere invocato verso i familiari non era fondato. Non si decideva il merito di possibili azioni proprie dei pazienti. [3]

Paul esclude anche l'aggiunta di un autonomo requisito di shock improvviso o evento oggettivamente "horrifying". Malattia e altre condizioni restano necessarie. [3]



Domande di comprensione e risposte

1. Conta soltanto ciò che il convenuto prevede davvero?

Risposta: No. Conta il rischio riconoscibile da una persona ragionevole nelle circostanze di allora.

2. Il test oggettivo ignora le informazioni?

Risposta: No. Le informazioni ragionevolmente disponibili fanno parte dell'analisi.

3. Bisogna prevedere il nome del ferito?

Risposta: No. Possono contare la classe di persone e il tipo pertinente di danno.

4. La prossimità è soltanto distanza?

Risposta: No. È prossimità giuridica; tempo e luogo hanno un peso specifico in alcune categorie.

5. La tristezza prevedibile basta?

Risposta: No. Occorrono malattia riconosciuta e gli altri requisiti applicabili.

6. Chi vinse Alcock?

Risposta: Il Chief Constable, perché le domande non soddisfacevano la combinazione richiesta delle condizioni.

7. Molti attori significa rigetto automatico?

Risposta: No. Floodgates riguarda limiti motivati, non un semplice conteggio.

8. Serve un autonomo evento oggettivamente terrificante?

Risposta: Paul respinge quel requisito aggiuntivo, mantenendo le altre condizioni.



Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

Lord Atkin sul principio del vicino; qui fonte del principio. Copia dell'Università di Treviri. [Apri la fonte](#)

[2] Alcock [1992] 1 AC 310.

House of Lords, 1991; pagine 395-417. Riproduzione del Law Report presso IFRC. [Apri la fonte](#)

[3] Paul [2024] UKSC 1.

Testo ufficiale, paragrafi 51-52, 71-75 e 138-143. [Apri la fonte](#)

[4] Robinson [2018] UKSC 4.

Testo ufficiale, paragrafi 21-30 sul punto di partenza nei principi consolidati. [Apri la fonte](#)